

1503074-87.2019.8.26.0077

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... no mesmo entendimento: "APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRECEDENTES. ROUBO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTOS DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. Materialidade e autorias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1503074-87.2019.8.26.0077

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO SEGURA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

RODRIGO SEGURA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de julho de 2019, por volta das 21h00min, na Rua Conselheiro Antônio, nº. 11 - Centro, nesta cidade e Comarca de Birigui, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Naira Corine Barbieri da Silva, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R\$175,00 (cento e setenta e cinco reais) em espécie, pertencentes à Farmácia Pague Menos.

A denúncia foi recebida às fls. 54/55. Devidamente citado, o réu ofereceu resposta escrita à acusação às fls. 89/124.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, procedeu-se a instrução, ocasião em que foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada em comum, interrogando-se, posteriormente, o réu (fls. 167/168).

Em seus memoriais, o ministério público requereu a procedência da pretensão, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia ofertada. Requereu, ainda, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, o

reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis processual, bem como a fixação de valor mínimo causado pelos danos da infração (fls. 199/203).

A defesa, seu turno, requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código Penal, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela própria e imprópria. Em caso de condenação, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o reconhecimento da atenuante da confissão (fls. 171/197).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido formulado na presente ação penal é procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada instrução penal, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de reconhecimento de fl. 07, documentos de fls. 08/11, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou indubitosa. Vejamos.

Interrogado em Juízo, Rodrigo Seguro confessou a prática delitiva, alegando que estava passando por dificuldades financeiras e acabou praticando o roubo. Indagado, o réu negou que estivesse armado, mas afirmou ter simulado portar arma de fogo, mediante um pedaço de madeira na cintura.

Revelou que após ter deixado seu veículo estacionado nas proximidades da farmácia, foi até o local palco dos acontecimentos, onde ameaçou a vítima e subtraiu o dinheiro. Ao ser questionado, esclareceu que estava cumprindo pena por crime de roubo cometido anteriormente.

Por sua vez, a vítima Naira relatou que trabalhava como atendente de caixa na farmácia, e, na data do fato, próximo ao encerramento do expediente, um indivíduo trajando uma blusa de moletom vermelha e capacete ingressou no estabelecimento e anunciou o assalto exigindo a entrega de dinheiro, sendo que a todo o momento o assaltante simulava estar armado, sempre com a mão por baixo da blusa.

Informou que após a subtração, o criminoso deixou o local e a polícia foi acionada, acrescentando não se recordar o valor exato que foi subtraído. Segundo a vítima, Rodrigo afirmou que estava na companhia de um comparsa, o qual o aguardava ao lado de fora do local e afirmou que "se a vítima reagisse iria meter bala na cabeça". Afirmou que quando esteve na Delegacia de Polícia, reconheceu o réu através de uma fotografia, tornando reconhecê-lo em juízo.

A testemunha Jéssica Barbosa Medeiros, representante legal da farmácia, asseverou que não estava no local no dia dos fatos, acrescentando que, posteriormente, visualizou a ação criminosa através das imagens captadas pelas câmeras de segurança. Esclareceu que o valor subtraído não foi restituído, e pelo que se recorda, o assaltante simulou estar armado.

Pois bem. Conforme sobressai do conjunto probatório, não há dúvidas do envolvimento do réu no delito de roubo.

Inicialmente, ressalta-se a confissão integral e pormenorizada em harmonia com as demais provas colhidas. Sobre sua validade já se decidiu: "a confissão judicial espontânea, sem margem para divagações doutrinárias ou tertúlias hermenêuticas,

constitui seguríssimo elemento de prova. Apenas incomum circunstância, por aqui inexistente, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa." (TJSP, Apelação criminal nº 993.08.043793-9, 4ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 09 de setembro de 2008).

De outro lado, o depoimento da vítima é firme e coerente, não havendo qualquer indício que pudesse retirar a credibilidade do que foi narrado. Outrossim, não se pode ignorar o reconhecimento efetuado pela vítima Naira em solo policial (fls. 07) e em Juízo, apontando o réu como autor do roubo de forma inequívoca.

Impende consignar, ainda, que o reconhecimento em questão encontra-se em total harmonia com o relato da vítima, que narrou a dinâmica do roubo de forma coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de ter fornecido detalhes acerca da vestimenta do réu, a mesma que ilustra a fotografia exibida à Naira.

Nesse sentido, é a jurisprudência predominante: "PROVA - Reconhecimento de pessoa - Inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal - Nulidade - Inocorrência - A prioridade na hipótese é a segurança, constituindo a medida de colocação de pessoa ao lado de outras, formalidade escusável, pois, ao empregar a expressão "se possível", o texto legal arredou a idéia de obrigatoriedade - Procedimento, portanto, que é recomendável e não exigível - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. 1.085.254-3/3 - São Paulo - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator: Rodrigo Augusto de Oliveira - 04.04.08 - M.V. - Voto n. 1.080). Além disso, é fundamental pontuar que o reconhecimento foi confirmado em Juízo, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo feito de maneira firme e convincente pela vítima, confirmando o reconhecimento anterior. Ainda no mesmo entendimento: "APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRECEDENTES. ROUBO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTOS DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. Materialidade e autorias comprovadas em relação ao crime de roubo majorado além de ter sido um dos réus reconhecido, nas fases judicial e extrajudicial, pelas vítimas. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua da pessoa de seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode, a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais [...] O reconhecimento fotográfico é meio de prova suficiente para corroborar o édito condenatório, como se deu no presente feito. Precedentes STJ e STF...". (TJ-SP: APL nº 00030867720118260653-SP, Relator: Airton Vieira, Data de julgamento: 30.03.2016, 1ª Câmara Extraordinária, Data de Publicação: 05/04/2016).

Por outro lado, no tocante à aplicação do princípio da insignificância ou bagatela própria e imprópria pleiteado pela defesa, observo que o réu subtraiu a quantia de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) da farmácia, valor que não pode ser considerado ínfimo a ponto de descaracterizar o crime de roubo.

E ainda que assim não se entendesse, não se pode ignorar que o réu ostenta vasta folha de antecedentes pelo crime de roubo, de modo que o reconhecimento do princípio da insignificância em favor de indivíduo serviria como estímulo para que continue a delinquir.

Nesse mesmo entendimento: O pequeno valor monetário do bem tutelado não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância. Há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação. Conquanto o pequeno valor da res furtiva, houve no caso alto desvalor da ação, não sendo possível, pois, a mera aplicação automática do princípio da insignificância senão pela análise da tipicidade conglobante. No caso, ainda, o paciente ostenta maus antecedentes, o que impede a pretensão ora deduzida. - Ordem denegada (HC 32882/MS, rel. Min. Jorge Scartezini, j. 06/04/04).

Cumpra consignar, ainda, que a dificuldade financeira alegada por Rodrigo, embora lamentável, não configura a excludente do estado de necessidade. Isso porque para a configuração da excludente em questão, o agente se vê, no ato, compelido a praticar o crime para afastar perigo atual ou iminente, involuntário e inevitável, o que não é o caso do réu, já que poderia ter vendido seu veículo automotor para sustentar a família.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria das penas.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta péssimos antecedentes, consoante se verifica de sua vasta folha de antecedentes (57/60) - (Processo nº 0004456-39.2012, Proc. nº 0010021-62.2004.8.26.0077, Proc. nº 0011227-14.2004.8.26.0077), o que recomenda a exasperação da pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase de dosimetria, não se pode ignorar que o réu confessou espontaneamente a prática do delito. Contudo, presente a agravante da reincidência, conforme se verifica às fls. 58/59 - Processo nº 0011232-36.2004.8.26.0077). Desse modo, ficam as circunstâncias em questão compensadas entre si, mantendo-se a pena inalterada.

Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "Trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz do art. 67 do Código Penal" (REsp 565.407-DF, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 16.12.2003, v.u., DJ 16.02.2004, p. 364).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a serem sopesadas, de modo que torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

A pena aplicada ao réu deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão dos maus antecedentes e da reincidência.

"PENA - Fixação - Roubo qualificado - O regime fechado, no início, é o que unicamente se aproposita ao autor de tal conduta (crime da última graveza e abjeção), que argúi em quem o pratica entranhada rebeldia à disciplina social - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. 993.08.025513-0 - Nova Odessa - 5ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Carlos Biasotti 11.09.08 - V.U. - Voto n. 10486).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR RODRIGO SEGURA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, tendo em vista a ausência de provas das condições financeiras do réu. O réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, previstos no artigo 44, do Código Penal, uma vez que possui péssimos antecedentes, de modo que a medida não se mostra socialmente recomendável, havendo expressa vedação legal. Por identidade de razões, não preenche, os requisitos para obtenção da suspensão condicional da pena previstos no art. 77, do Código Penal.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado e o réu poderá recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo solto. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Deixo de fixar valor mínimo para indenização, devendo ser aforada a ação cível adequada.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.

Birigui, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA